

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2169/2536

นายพรชัย ด้านศิริวุฒิ

โจทก์

นายประมวล รอบคอบ กับพวก

จำเลย

นายประมวล รอบคอบ ที่ 1, นางยุพิน

รอบคอบ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางที่จะชนะคดี หากให้โจทก์ บังคับคดีในขณะนี้  
แล้วจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์และ จำเลยทั้งสองได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลา  
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อโคลท์แลนเชอร์  
หมายเลขทะเบียน 1จ-9982 กรุงเทพมหานคร คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย โดยให้  
โจทก์ชำระเงินจำนวน 32,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงิน  
ต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 31 ตุลาคม 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่  
จำเลยทั้งสองและให้โจทก์ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับรถดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้ง  
สองเดือนละ 100 บาทนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบรถคืน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อโคล  
ท์แลนเชอร์หมายเลขทะเบียน จ-9982 กรุงเทพมหานคร คืนโจทก์ในสภาพ  
เรียบร้อย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินทดรองจ่ายจำนวน 18,000 บาทพร้อม

ดอกเบี๋ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง(17 กันยายน 2533) จนกว่าชำระเสร็จ  
แก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99,98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ส่งมอบรถยนต์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับส่วนที่ให้คืน  
เงินทดรองพร้อมดอกเบี๋ยนั้น ถ้าจำเลย ทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ  
เงินที่จะต้องชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี๋ยนับถึงวันทราบคำ  
สั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา  
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้ด้วย

---

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้ส่งมอบรถยนต์นั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับส่วนที่ให้คืน  
เงินทดรองพร้อมดอกเบี๋ยนั้น ถ้าจำเลย ทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ  
เงินที่จะต้องชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี๋ยนับถึงวันทราบคำ  
สั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา  
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้ด้วย

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ